

주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 휴직제도 운영 및 관리 부적정
2. 관계기관 : ■■■■실, ○○· ○○· ○○○○병원
3. 내 용

가. 업무개요

공단은 직원이 일정한 사유로 직무에 종사할 수 없는 경우에 면직시키지 않고 신분을 유지하면서 일정기간 직무를 면제받는 휴직제도를 운영하고 있습니다.

나. 질병휴직(난임·불임) 관리에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「휴직자 복무관리 방침 및 휴직제도 사용 매뉴얼 배포(****-****, ‘**.**.**)」에 따르면 공단 「인사규정」 제38조제1항제1호, 제2항제3호에 의거, 임직원이 신체 정신 장애로 장기요양을 요할 때(난임·불임 관련 장기간 치료 포함) 또는 업무상 상병으로 ***일의 병가 후에도 업무를 담당할 수 없을 때, 휴직을 명하도록 되어 있습니다.

또한, 난임·불임 등 질병휴직의 경우에는 공단 「보수규정」 제7조제1항제2호에 의거, *년 이하인 경우에는 기본급의 100분의 **(연봉제의 경우 기준급월액의 100분의 **)에 해당하는 금액, 휴직기간이 *년 초과 *년 이하인 경우에는 기본급(연봉제의 경우 기준급월액의 100분의 **)의 100분의 **에 해당하는 금액을 지급하도록 규정되어 있습니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 ‘**년 ○●○○○○병원 종합감사 시 난임·질병 휴직 관리 실태를 점검한 결과, 「난임·불임 휴직 관련 안내사항 및 확인서」 상에 복직 시 제출서류에 난임·

불임 휴직 시, 치료내역에 대해 병원에서 요청 시, 내역을 제출하도록 되어 있으나 현재까지 제출한 내역이 없는 것을 확인하였습니다.

또한, [표 1]과 같이 휴직제도 사용 매뉴얼에서도 질병휴직 외에 다른 휴직제도를 사용할 경우에 복직 시에는 복직신청서 외에 다른 증빙서류를 추가로 제출하도록 되어 있지만, 질병휴직의 경우에는 신청할 때 진단서를 제출하지만, 복직할 때에는 복직신청서 외에 휴직 목적에 맞게 사용여부를 확인할 수 있는 증빙서류가 없는 것을 확인되었습니다.

[표 1] 공단 휴직 별 복직 증빙 서류

휴직종류	제출서류(신청서 제외)	
	신청 시	복직 시
질병휴직(난임불임)	진단서	-
행방불명 휴직	행방불명 증명 서류(실종신고서)	생사 또는 행방 증명서류
법적의무수행 휴직	사실증명서류	복무기간 증명서류
노조전임 휴직	사실증명서류	전임기간 증명서류
병역휴직	입영통지서	전역확인서
해외유학 휴직	입학허가서, 여권 및 비자, 항공권 사본	출입국 사실증명서, 등록금 납입내역 또는 성적증명서, 졸업증명서 등
육아휴직	가족관계증명서, 임신확인을 할 수 있는 진단서	가족관계 증명서(복직시점)
해외동반휴직	가족관계증명서, 본인·배우자 여권 및 비자, 외국대학 입학허가서(국외유학), 근무기관 재직증명서(국외 근무)	가족관계증명서(복직시점), 본인·배우자 출입국 사실증명서, 배우자의 등록금 납입내역 또는 성적·졸업증명서, 재직증명서(복직시점)
가족돌봄휴직	가족관계증명서, 돌봄대상 가족의 진단서	가족관계증명서
자기개발휴직	자기개발계획서	관련 증빙 및 결과보고서
연구직 창업휴직	해당 사실을 증명할 수 있는 서류	해당 사실을 증명할 수 있는 서류

다. 자기개발휴직 운영 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「자기개발휴직 제도 운영 개선계획 안내(****-****, '**.**.**.)」에 따르면 자기개발휴직은 직무와 관련된 연구과제를 수행하거나 국내·외 교육기관 등에서의 교육과정 수강, 자격증 취득, 그 외 개인 주도 학습 등 자기개발을 위한 학습·연구 등을 수행하는 경우로 그 요건을 정하고 있고, 휴직 종료 후 복직자는 복직일로부터 **일내에 결과보고서(자율서식·분량) 및 관련 증빙을 제출하도록 되어 있습니다.

따라서 자기개발휴직 사용을 승인받고 휴직을 실시한 직원은 휴직 종료 후 복직일로부터 **일내에 기 제출한 자기개발계획서에 따라 이행한 내용에 대하여 결과보고서 및 관련 증빙을 제출하여야 하며, ◎◎담당부서에서는 보고서 내용이 미흡한 경우 추가 보완을 요청하는 등 휴직이 목적에 맞게 이루어졌는지에 대해 철저히 관리하여야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 '**년 ㉠㉡㉢㉣병원 종합감사 시 '**년부터 '**.○월까지 공단 자기개발휴직 관리실태를 확인한 결과, [표 2]와 같이 자기개발휴직 사용 직원 중 휴직이 종료되어 복직하였음에도 결과보고서를 미제출하거나, 관련 증빙 및 결과보고서를 모두 제출하지 않은 내역이 확인되었습니다.

[표 2] 자기개발휴직 관련 결과물 미제출 내역

소속	사번	성명	직종	직급	휴직시작일	휴직종료일	제출여부	
							결과보고서	관련증빙

* 기존 휴직 *년('**.**.**~'**.**.**.) 승인받았으나 '**.**.**. 복직으로 '**.**.**.로 휴직 종료

** 복직 당시 관련 증빙 제출했다고 주장하나(해당 직원), 제출사실 명확히 확인되지 않음

또한 위 [표 2]의 내역 중 ○○○○병원 ○○○ 직원의 경우 △△△△△△△ △ 자격 취득 목적으로 ‘**.*.*.부터 *년간의 자기개발휴직을 승인받은 후 *개월이 지난 ‘**.*.*. ○○○○를 사유로 복직을 신청하여 ‘**.*.*.자로 해당 휴직을 종료하였는데, 감사기간 중 휴직 관련 증빙을 제출받아 확인한 결과 휴직 중 ‘**.*.*. ◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇ 필기시험에 응시하여 합격한 후 ‘**.*.*. 복직시점까지 약 *개월간 실기 시험 응시 등 자격시험 공부를 증명할 수 있는 증빙자료가 미비한 것으로 확인되었습니다.

4. 관계기관 의견

■ ■ ■ ■ ■, ○ ○ · ○ ○ · ○ ○ 보훈병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○ ○ · ○ ○ · ○ ○ ♠ ♠ ♠ ♠ ♠ 은

- 다)와 관련하여, 자기개발휴직 종료 직원에 대하여 복직일로부터 **일 내에 결과보고서 및 관련 증빙을 제출받는 등 휴직이 목적에 맞게 이루어졌는지 철저하게 관리하시기 바랍니다.(통보)

○ ♣ ♣ ♣ ♣ 이사는

- 나)와 관련하여, 질병휴직(난임·불임) 직원 복직 시, 휴직 목적에 맞는 사용여부를 확인할 수 있는 증명서류를 제출하도록 휴직제도 매뉴얼을 개선하시고,(통보)
- 다)와 관련하여, 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소 속	직 급	성 명	담당업무	관리기간	현근무처	비고